



Onderwijsprogramma

Bachelor

Belastingrecht 3

© BREUKELEN, Nyenrode Business Universiteit, voorjaar 2026

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nyenrode Business Universiteit.

1. Inleiding

De accountancyopleiding van Nyenrode Business Universiteit bevat drie cursussen belastingrecht, te weten Belastingrecht 1, Belastingrecht 2 en Belastingrecht 3. Door het met succes volgen van deze cursussen voldoet u aan de eisen die de Commissie Eindtermen Accountancy stelt aan de fiscale kennis die een accountancy student moet bezitten om registeraccountant te kunnen worden.

De cursus Belastingrecht 1 geeft een inleiding tot het belastingrecht en behandelt diverse onderwerpen op het gebied van de loonbelasting, de omzetbelasting en formeel-rechtelijke onderwerpen (AWR en invordering).

In de cursus Belastingrecht 2 staat de positie van de ondernemer/natuurlijke persoon en de directeur-grotaandeelhouder centraal. Het gaat hierbij met name om de volgende onderwerpen uit de inkomstenbelasting: het winst- en kapitaalbegrip, de jaarwinstbepaling, onttrekkingen, de aanmerkelijkbelangpositie, de terbeschikkingstellingsregeling en de aandelenfusie. Tevens wordt aandacht besteed aan de deelonderwerpen: verschillen tussen de fiscale en de commerciële winstbepaling, dividendbelasting, schenk- en erfbelasting en Internationaal (en Europees) belastingrecht (IEB). Voor wat betreft IEB gaat het eerst om een algemene inleiding en daarna volgt de internationale behandeling van de natuurlijke persoon voor de inkomstenbelasting.

In de cursus Belastingrecht 3 komt (ter aanvulling op Belastingrecht 2) het winstbegrip van met name de BV en NV aan de orde. In deze cursus is er vooral ruime aandacht voor de typische vennootschapsbelastingonderwerpen zoals renteaftrek(beperking), transfer pricing, verliesverrekening, deelnemingsvrijstelling en fiscale eenheid. Ook op andere onderwerpen wordt er voortgeborduurd op de kennis die is verkregen tijdens Belastingrecht 2. Zo komen de aspecten van internationaal - en Europees belastingrecht die van belang zijn voor rechtspersonen, en de fiscale aspecten van de bedrijfsfusie en juridische fusie aan de orde. Tenslotte wordt Horizontaal toezicht / fiscale strategie / compliance / ethiek in de cursus Belastingrecht 3 behandeld.

2. Doelstelling

Je kunt na afloop van de cursus Belastingrecht 3 zelfstandig:

1. De opbouw, het belastingsubject, de belastingobjecten, de vrijstellingen, de aftrekposten, de niet aftrekbare bedragen, de tarieven en de heffingswijze van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in je eigen woorden weergeven. Tevens moet je in je eigen woorden kunnen weergeven wat de vindplaatsen (rechtsbronnen) hiervan zijn. Verder moet je in je eigen woorden kunnen weergeven hoe Horizontaal Toezicht, tax planning & fair share en ethiek inwerkt op het belastingrecht.
2. Aan de hand van het wetboek, de sheets en de expliciet in de colleges of in de voorgeschreven literatuur en oefenbundel behandelde studiestof en jurisprudentie motiveren en berekenen hoe in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 de fiscale jaarwinst wordt berekend door middel van de vermogensvergelijking en/of vanuit de (verschillen op) op de commerciële winst. Daarnaast motiveren en berekenen hoe de verliesverrekening en de innovatiebox werkt in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.
3. Tevens dien je aan de hand van het wetboek, de sheets en de expliciet in de colleges of in de voorgeschreven literatuur en oefenbundel behandelde studiestof en jurisprudentie te motiveren en berekenen hoe in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 de renteaftrek(beperking) bij concernfinanciering wordt bepaald.
4. Aan de hand van het wetboek, de sheets en de expliciet in de colleges of in de voorgeschreven literatuur en oefenbundel behandelde studiestof en jurisprudentie motiveren en berekenen of er volgens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 sprake is van een

deelneming en van deelnemingsvrijstelling of deelnemingsverrekening en hoe hoog de fiscale winst is; of er sprake is van liquidatieverlies en hoe hoog dat liquidatieverlies is en wat de fiscale gevolgen van een bedrijfsfusie, juridische fusie en splitsing zijn.

5. Tevens dien je aan de hand van het wetboek, de sheets en de expliciet in de colleges of in de voorgeschreven literatuur en oefenbundel behandelde studiestof en jurisprudentie te kunnen motiveren en berekenen wat de fiscale gevolgen zijn van een fiscale eenheid en een verbreking van een fiscale eenheid; of sprake is van en berekenen van verliesverrekening bij een fiscale eenheid.
6. Aan de hand van het wetboek, de sheets en de expliciet in de colleges of in de voorgeschreven literatuur en oefenbundel behandelde studiestof en jurisprudentie motiveren en berekenen wat de fiscale gevolgen zijn van transfer pricing. Verder moet je in je eigen woorden kunnen weergeven en berekenen wanneer er sprake is van buitenlandse belastingplicht. Daarnaast moet je oplossingen kunnen geven voor bij niet natuurlijke personen veelvoorkomende praktische problemen m.b.t. voorkoming van dubbele belasting en verrekening van bronbelasting. Tenslotte moet je in je eigen woorden kunnen weergeven hoe het recht van de Europese Unie invloed heeft op het belastingrecht.

Vak- gebied	CEA Eindtermen	Eindniveau	Vak(ken) waarin eind- termen worden afge- dekt
FISC-1	de belangrijkste elementen van de vennootschapsbelasting, omzetbelasting, inkomstenbelasting, loonheffingen en formeel belastingrecht te onderkennen teneinde de fiscale gevolgen en risico's van feiten en gebeurtenissen te beschrijven respectievelijk te beoordelen.	B	Belastingrecht 1, 2, 3
FISC-2a	op basis van de wet- en regelgeving inzake winst uit onderneming (inkomstenbelasting), loonheffing, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, fiscale berekeningen te maken en aangiften te analyseren respectievelijk kritisch te commentariëren.	B	Belastingrecht 1, 2, 3
FISC-3a	op basis van de wet- en regelgeving inzake niet-winstaspecten van inkomstenbelasting, dividendbelasting, overdrachtsbelastingen en erf- en schenkbelasting fiscale berekeningen te maken en aangiften te analyseren.	A	Belastingrecht 2
FISC-4	de fiscale strategie , waaronder belastingplanning, belastingontwijking en belastingontduiking, van de onderneming te identificeren respectievelijk te bediscussiëren.	A	Belastingrecht 2
FISC-5	de verschillende vormen van toezicht door de belastingdienst, de rol die de fiscaal dienstverlener speelt bij ' cooperative compliance ' en de functie van een Tax Control Framework te beschrijven.	B	Belastingrecht 2
FISC-8	vraagstukken inzake internationaal en Europees belastingrecht , waaronder ook de transfer pricing-problematiek, te identificeren en te verwoorden.	A	Belastingrecht 2, 3
FISC-9	bij fiscale vraagstukken ethische en juridische kwesties te signaleren, de belangen van de betrokken stakeholders daarbij af te wegen en op grond daarvan professioneel te handelen.	B	Belastingrecht 1, 2, 3

Toetsmatrix

Puntenverdeling:

Je kunt maximaal 100 punten voor het (her)tentamen behalen. De verdeling van de punten is als volgt:

	Kennis en/of begrip	Toepassing	Totaal
Leerdoel 1)	0 - 15	n.v.t.	0 - 15
Leerdoel 2)	0 - 10	10 - 20	10 - 30
Leerdoel 3)	0 - 10	15 - 30	15 - 30
Leerdoel 4)	0 - 10	15 - 30	15 - 30
Leerdoel 5)	0 - 10	15 - 30	15 - 30
Leerdoel 6)	0 - 10	0 - 15	5 - 20
Totaal	10 - 35	65 - 90	100

3. Studielast

De cursus Belastingrecht 3 omvat 9 dagdelen, met colleges van 3 uur. De studielast voor dit vak bedraagt 5 ECTS-studiepunten. Dat wil zeggen: 140 studiebelastingsuren.

Na aftrek van de contacturen en de tijdsduur van het tentamen is als norm het aantal uren van zelfstudie en tentamenvoorbereiding aan te houden: circa 111.

4. Werkwijze

De cursus is zodanig opgebouwd dat de praktische moeilijkheidsgraad van de stof toeneemt naar gelang het aantal colleges vordert. In de colleges krijgt u niet alleen theorie aangeboden; een groot deel van de colleges zal worden besteed aan het oplossen van cases. De moeilijkheidsgraad van de cases neemt toe in de loop van de cursus, ook doordat in de cases de samenhang tussen de verschillende onderwerpen duidelijk zal worden gemaakt. Het is de bedoeling dat u daarbij actief betrokken bent. De docent zal vooral begeleiden en niet alleen kennis overdragen. Het is noodzakelijk dat u de colleges goed voorbereidt. Daarnaast is het noodzakelijk dat u de oefenbundel, de hand-outs en het wetboek meeneemt naar de colleges.

5. Toetsing

De module Belastingrecht 3 wordt direct na afronding van de betreffende colleges getoetst door middel van een schriftelijk tentamen dat bestaat uit open vragen. Tevens moet u aan de hand van

praktijkgevallen een aantal problemen oplossen. Voorbeelden van recente tentamens (van de reguliere cursus Belastingrecht 3) zijn opgenomen achter in de Oefenbundel en zijn te vinden in de map 'Bestanden' op Canvas. De duur van het tentamen is 2½ uur. Om het tentamen te behalen moeten minimaal 55 (van de maximaal te behalen 100) punten worden gescoord.

Tijdens het tentamen mag gebruik worden gemaakt van de in het onderwijsprogramma genoemde Pocket Belastingwetten (of beschreven alternatief). Hierbij geldt dat in deze wetboeken geen geschreven aantekeningen of annotaties (verwijzingen naar wetsartikelen) mogen staan. Het is uitsluitend toegestaan om in de wetboeken arceringen en/of onderstrepingen, zonder tekst, te plaatsen. Het gebruik van tabs is **niet** toegestaan, behalve wanneer het gaat om de voorgedrukte tabjes die bij de wetboeken worden geleverd of lege tabs (in verschillende kleuren is toegestaan). N.B. zelf beschreven tabs zijn dus **niet** toegestaan. Het overschrijden van deze voorschriften wordt aangemerkt als fraude en de consequentie hiervan wordt behandeld door de examencommissie.

Op Canvas zijn oefententamens te vinden. Deze beschikbare oefententamens zijn bedoeld als extra training voor het komende tentamen. Belangrijk is om te realiseren dat onderwerpen in deze oefententamens kunnen afwijken van het tentamen aansluitend op deze cursus. Het aankomende tentamen wordt samengesteld vanuit het geheel van al het voorgeschreven onderwijsmateriaal en behandelde stof in de colleges, en kan dus andere onderwerpen bevatten dan in de oefententamens.

6. Studiemateriaal

Verplichte literatuur:

6.1 Boeken

- Belastingrecht voor Bachelors en Masters, mr. G.A.C. Aarts MFP, editie 2025/2026, ISBN 978-94-6317-497-8.
- Pocket Belastingwetten, editie 2026, Kluwer, ISBN ??.
 - *Het is toegestaan om i.p.v. de Pocket Belastingwetten de SDU bundel 2026 editie als alternatief te gebruiken.*
 - *Uiteraard is ook een Pocket Belastingwetten 2026 of een SDU bundel 2026 te gebruiken die voorzien is van een andere voorkant (met bijv. de naam van de Belastingdienst of die van een belastingadvieskantoor).*

6.2 Oefenbundel (beschikbaar via de map 'Bestanden' in Canvas)

- Oefenbundel BELR 3 VJ26.

Na afloop van ieder college worden de standaarduitwerkingen via Canvas beschikbaar gesteld.

6.3 Sheets (beschikbaar via de map 'Bestanden' in Canvas)

Van ieder college zijn er sheets beschikbaar.

6.4 Artikelen (beschikbaar via de map 'Bestanden' in Canvas)

- Hoofdstuk 4 Verrekenprijsmethoden uit het boek 'Verrekenprijzen; de verdeling van de winst van een multinational', door J.T. van Egdome, Kluwer;*
- Belastingadviseurs in een accountantsorganisatie. Een grijze toekomst, door P.G.H. Albert, Accountant Q3, september 2018;*
- Fiscale ethiek in de Boardroom, door Gribnau;*
- De doorontwikkeling van horizontaal belastingtoezicht, door R. Russo en E.A.M. Huisters-Stoop, Maandblad Belasting Beschouwingen (MBB), nr.9, september 2020.*

7. Collegeprogramma

College-nummer	Onderwerp(en)	Literatuur
1 en 2	Belastingplicht en winstbegrip in de Vpb (+art. 8b Wet Vpb + art. 8ba en 8bb Wet Vpb) Vermogensvergelijking Verliesverrekening	Boek Belastingrecht voor Bachelors en Masters: Par. 9.1 t/m 9.2.3 (tot Vrijgestelde beleggingsinstelling (art. 6a Wet Vpb) Par. 9.3.1 t/m 9.4.3
3	Concernfinanciering Earningsstrippingsmaatregel (ATAD1)	Boek Belastingrecht voor Bachelors en Masters: Par. 9.5.1 t/m 9.5.4
4 en 5	Deelnemingsvrijstelling Fusie & splitsing (globaal)	Boek Belastingrecht voor Bachelors en Masters: Par. 9.6.1 t/m 9.7.3 De onderdelen art. 13, lid 17 en art. 28c Wet Vpb uit par. 9.6.3 behoren niet tot de te bestuderen stof. Boek Belastingrecht voor Bachelors en Masters: Par. 9.9.1 Par. 9.9.3 t/m 9.9.5
6 en 7	Fiscale eenheid	Boek Belastingrecht voor Bachelors en Masters: Par. 9.8.1 t/m 9.8.4
8	Transfer Pricing Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel (art. 8ba t/m 8bd en art. 35 Wet Vpb) CFC wetgeving (ATAD1) Hybride mismatches (ATAD2) Internationaal en Europees belastingrecht m.b.t. rechtspersonen	Boek Belastingrecht voor Bachelors en Masters: Par. 14.1 Par. 14.3 t/m 14.7.2 Par. 14.9 Par. 14.11 Par. 14.12.2 t/m 14.12.3 Artikelen: Zie 6.4 onder a
9	Fiscale strategie/HT/TCF/Ethiek Tentamenvraagstukken Belastingrecht 3	Artikelen: Zie 6.4 onder b t/m d Zie Oefenbundel BELR 3

De problematiek wordt dus in deze volgorde op college aan de orde gesteld. Het is echter niet zo dat er geen sprake zal zijn van een zekere overloop.